

통 보

제 목 계약업무 절차 내부통제 미흡

관 련 부 서 제주본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 물품·공사·용역 등의 목적물이 필요한 수요부서가 계약부서에 관련 계약을 요청하고(단, 추정가격 총액 500만원 이하의 계약은 수요부서가 직접 계약·검수), 계약부서의 계약을 거쳐 계약 이행이 완료되면 수요부서의 장은 특정인을 검사·검수자로 지정하여 검사·검수를 수행하게 함으로써 계약업무 전반의 잠재적 이해상충 및 통제우회의 위험을 최소화하고 있다.

2. 퇴직자 영입확인서 및 수의계약 체결 제한여부 확인서 확보 필요

가. 관련규정 및 판단기준

공사는 계약상대방과 수의계약을 체결하려는 경우 「계약관리규정」 제56조⁶⁾에 따라 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서(규정 별지 6호 서식 '퇴직자 영입현황 확인서')를 제출받아 공사 퇴직자 및 그 모임·단체에 소속된 사람이 없음을 확인하도록 규정하고 있고, 「임직원의 이해충돌 방지제도 운영규정

제56조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) ⑤ 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서(별지 6호 서식)를 제출받아 제4항제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. 이 경우 해당 법인에 허위서류를 제출할 경우 계약을 해제·해지할 수 있고, 제6조에 따른 입찰참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하여야 한다. 단, 추정가격 500만원 이하인 경우에는 문서제출을 생략할 수 있다.

(2022.12.28. 제정) 」 제8조7)에 따라 계약담당자가 수의계약을 체결할 경우 수의 계약 체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약상대방으로부터 '수의계약 체결 제한여부 확인서'를 제출토록 명시하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 제주본부는 감사대상기간 동안 아래 [표 1]과 같이 서민층 가스시설 개선 지원사업 및 타이머콕 구매·시공에 대한 계약을 체결하면서 총 14건에 대하여 퇴직자 영입현황 확인서를 계약상대자로부터 확보하지 않았음이 확인되었다.

[표 1] 퇴직자 영입현황 확인서 미확보 내역

(단위 : 천원)

연번	연도	계약일자	계약금액	계약명	계약상대자
1	2023	2023.05.25	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
2		2023.05.25	*,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
3		2023.05.19	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
4		2023.05.19	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
5	2022	2022.06.22	**,***	타이머콕 구매·시공 계약	<계약자명 생략>
6		2022.06.22	**,***	타이머콕 구매·시공 계약	<계약자명 생략>
7		2022.04.27	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
8		2022.04.27	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
9		2022.04.27	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
10		2022.04.27	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
11		2022.04.27	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
12	2021	2021.07.20	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
13		2021.07.20	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
14		2021.07.20	**,***	LPG용기 가스시설 개선 지원사업 시공 계약	<계약자명 생략>
14건			***,***	-	-

※ 자료출처 : 서민층 시설개선사업 및 타이머콕 구매·시공 계약서 재구성

7) 제8조(수의계약 체결 제한 대상 확인) ① 계약 업무를 담당하는 임직원은 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하는 경우(계약 수행부서의 계약담당자가 체결하는 수의계약에 한함) 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약의 상대방으로부터 별지 제9호 서식(수의계약 체결 제한 여부 확인서)을 제출받아 별도 보관한다.

3. 계약업무 단계별 직무분리 및 권한통제 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「계약관리규정」 제1장 총칙에서는 목적물의 계약요구에서 대금지급에까지 수요부서, 계약부서, 검사·검수부서 및 대금지급부서로 나뉘어 계약과정의 투명성과 적정성을 견제하는 구조로 계약업무 전반에 대해 기술하고 있으며,

같은 규정 제68조⁸⁾ 및 「소액구매제도 운영에 관한 지침」 제6조⁹⁾에서는 수요부서의 장은 계약상대자로부터 해당계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 계약업무와 관계없는 직원 중에서 지정된 검사원 또는 검사담당자를 지정하고 그로 하여금 계약서·설계서, 기타 관계서류 등에 따라 필요한 검사를 하게 하도록 명시하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

계약 프로세스의 안정성 및 투명성 제고를 위해서는 가격조사에서 대금지급에 이르기까지 수요부서, 계약부서, 검사·검수부서, 대금지급부서로 그 역할과 직무를 분리하는 등 계약과 관련한 수직·수평적 견제가 이루어지도록 내부통제 시스템을 갖추어야 부적절한 계약 대금지급을 미연에 방지할 수 있다.

그런데 제주본부 계약(소액구매 포함)업무 프로세스의 내부통제 적정성을 점검한 결과, 아래 [표 3]과 같이 수요부서 실무자가 가격조사에서 업체선정 및

8) 제 68 조 (검사) ① 수요부서의 장은 계약상대자로부터 해당계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 계약업무와 관계없는 직원(공사, 기계·기구 및 용역 등 전문지식이나 경험이 필요한 경우 제외)중에서 지정된 검사원(기성·준공검사원) 또는 검사담당자로 하여금 계약서·설계서, 기타 관계서류 등에 따라 필요한 검사를 하게 하여야 한다.

9) 제6조(검사 및 검수) ① 소액구매를 진행하는 부서의 장은 검사·검수 실시를 위해 담당자를 지정하여야 한다.
② 제1항에 따라 지정된 검사·검수 담당자는 물품의 수량, 품질, 성능 등에 대하여 검토한 후 거래명세표, 납품사진 등을 포함하여 위임전결규정에 따라 결재를 득해야 한다.

계약, 검사·검수, 대금지급에 이르기 까지 계약 전 과정을 통제·승인하는 권한을 가짐에 따라 계약 프로세스의 내부통제가 취약함이 확인되었다.

[표 3] 계약 의뢰자-계약자-검수자 일치 계약 현황

(단위 : 천원)

연번	계약유형	계약일자	계약명	의뢰자	계약자	검수자
1	소액구매	2024-03-26	○○○○아파트 창호 설치	“A”	“A”	“A”
2	계약구매	2024-03-20	○○○○아파트 인테리어 공사	“A”	“A”	“A”
3	소액구매	2023-07-28	일산화탄소경보기 제품설치 건	“B”	“B”	“B”
4	소액구매	2023-12-22	타이머콕 보급사업 중간밸브 구매건	“B”	“B”	“B”
5	소액구매	2023-12-22	타이머콕 보급사업 중간밸브 구매건	“B”	“B”	“B”
6	계약구매	2023-12-19	○○○○아파트 화장실 인테리어	“A”	“A”	“A”
7	소액구매	2023-12-06	사택수선 수리 계약	“A”	“A”	“A”
8	소액구매	2023-12-06	소모품(사무용품) 구입	“A”	“A”	“A”
9	소액구매	2023-11-27	타이머콕 사업 홍보용품 구입	“A”	“A”	“A”
10	소액구매	2023-11-27	캠핑장, 겨울철 사회공헌활동 홍보용품 구입	“A”	“A”	“A”
총 10 건			-			

※ 자료출처 : 전산시스템(가스피아) 자료 재구성

이처럼 계약 프로세스 상 수요부서가 업체선정, 계약체결, 검사·검수업무를 겸직하고 수요부서 담당자에 과도한 권한이 집중될 경우 비정상업체와의 거래, 부실한 검사·검수, 허위 검수조서 작성 등 담당자의 업무수행에 있어 잠재적 이해 상충이나 계약업체와의 부적정한 자금거래를 발생시키는 위험성을 내포하고 있다.

따라서 제주본부는 계약 전 과정의 안정성 및 투명성 제고를 위해서 수요부서의 검사·검수업무 분리와 적절한 권한통제로 계약업무의 수직·수평적 견제가 이루어 지도록 내부통제를 강화할 필요가 있다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 제주본부장은

계약체결 시 「계약관리규정」 제56조에 따른 퇴직자 영입 확인서 징구를 통한 계약 사항 확인 절차를 누락하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며, 향후 계약관련 검사·검수 업무는 계약의뢰자 등과 분리하여 실시할 수 있도록 계약업무에 대한 내부통제를 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)